# 臺灣團膳顧問營養師
# 會談指南

匿名版｜v1.0.1｜資料查核截止：2026/10/17（臺北時間）

明日初談前快速掌握：場址與登記、GHP / HACCP、人員法定角色、政府與企業採購、報酬拆項及合約自保。

### 重要限制

本指南是一般資訊，不是法律意見，也沒有查核特定公司、場址或個別招標文件。正式承接前，應以場址資料、招標文件及主管機關確認為準。

**匿名版｜v1.0.1｜查核截止：2026/10/17（臺北時間） 用途：**供明日 13:00 與團膳供膳業者初談；協助營養師界定工作、核對法規底線、準備報價與自保。 **重要限制：**本指南是一般資訊，不是法律意見，也沒有查核特定公司、場址或個別招標文件。未確認的場址登記、業別與營運狀況都不能當成已合規。正式承接前，應以所在地主管機關回覆及標案原文複核。

## 摘要：先盤點，再承接

1. **先確認哪個法人投標、哪一個地址製餐、實際製程是什麼。**「GHP 場址」或「HACCP 廠」是口語描述，不能替代食品業者登錄、依法應辦的工廠登記、實際作業紀錄及主管機關稽查結果。

2. **GHP 是食品業者的基本衛生義務；HACCP 及人員配置看公告業別與規模。**具工廠登記規模的餐盒食品製造、加工、調配業者，食藥署公告的 HACCP 全面施行期限早已屆滿。若現有營運址確實落入該範圍，只有「符合 GHP」的說法就必須立即追問 HACCP 計畫、紀錄及稽查 / 改善資料。

3. **工廠可能同時涉及不同法規人員角色。**依法須辦食品工廠登記的食品製造工廠，另須設置專任衛生管理人員；公告範圍的餐盒業又可能須至少一名專任食品技師或營養師。兩個職務的規範、資格及申報依據不同；能否由同一人兼任不可自行假設，須依兩份辦法及地方衛生局核對。

4. **外部顧問不會因合約名稱就變成法定專任人員。**營養師法要求執業登記、原則一處執業及親自執行；2026 年 9 月公布、同年 10 月施行的通訊執業辦法只涵蓋個別對象的營養評估、飲食設計及諮詢，不包括團體膳食設計與供應營養監督。

5. **政府採購、企業採購與食品法規要分層看。**政府機關、公立學校及公營事業依政府採購法辦理；民間企業採購即使稱為「招標」，也不因此自動成為政府採購。學校、長照、軍隊、矯正及企業供餐的資格、駐點、HACCP 證明與罰則，逐案看招標文件及契約。

6. **找不到可信的團膳營養師顧問通用費率。**公會公開的是專任團膳營養師起薪建議，不是顧問報酬。報價要依工作範圍、投入時數、場址數、訪視、投標件數、急件 / 待命、交通、責任及成果使用方式計價。

**明天的立場：**「我可以協助做現況盤點、投標文件檢核、營養與食安系統改善；在看到場址登記、稽查紀錄與實際標案以前，不承諾工廠已合規、不借證、不代簽，也不保證得標或通過稽查。」

## 一、研究範圍與方法

• **範圍：**臺灣團膳 / 餐盒供應商聘用外部顧問營養師；涵蓋 GHP、HACCP、工廠登記、食品業者登錄、人員配置、營養師執業、學校 / 長照 / 軍隊 / 矯正 / 企業供餐採購，以及報酬與契約。

• **資料截止：**2026/10/17。以全國法規資料庫、衛福部食藥署、教育部及政府採購法規為主要來源。法規按當日公開現行版本查核；各案投標資格依招標文件的截止時點判斷。

• **檢索 / 核對：**以「餐盒食品 HACCP 工廠登記」、「食品製造工廠衛生管理人員」、「專任食品技師或營養師」、「營養師通訊執業」、「學校外包團膳」、「政府採購分包 / 轉包」等詞找官方法規、公告及稽查資料，再回到法條和附件核對適用範圍。

• **納入原則：**現行法規、主管機關公告與原始文件、可追溯的專業團體公開薪資建議。AI 回答只當作找線索與提出反例，不能當成法源。

• **排除原則：**未查核的公司宣稱、媒體轉述、未見原文的 AI 參考資料；本次不查特定公司、商業登記或具名標案，避免將個案識別資訊放進指南。

• **重要未知：**現有和興建中各場址的工廠登記狀態、食品業者登錄類別、實際製程與餐數；HACCP / GHP 稽查與改善紀錄；人員清冊；欲投標案的投標、決標及履約資格時點；營養師執業登記地點及地方衛生局對場址支援的處理。

# 二、先把業者現況拆成四張表

| 核對層 | 會談要問 | 可接受的證據 | 常見誤區 |
|---|---|---|---|
| 投標與簽約主體 | 哪個公司 / 商業登記主體投標、簽約、請款及承擔履約? | 登記資料、納稅 / 信用文件、授權書、契約草案 | 品牌名稱、店名、負責人或實際承作人不一定是同一主體 |
| 場址與工廠登記 | 每個地址是辦公室、餐飲場所、中央廚房還是餐盒食品工廠? 依法是否要辦工廠登記? 登記品類、主要產品是否涵蓋實際製程? | 工廠登記證、地址與產品資料、土地 / 建物使用文件; 不適用時請出示主管機關或法令依據 | 食品業者登錄不是工廠登記; 場址名稱也不能判定登記義務 |
| 食品業者登錄與營運 | 每一場址的食品業者登錄字號、業別、地址、營業狀態是否與實際工作一致? | 食藥署「非登不可」查詢畫面 / 資料、變更紀錄 | 一個地址的登錄不能直接代替另一地址; 也不能只拿公司總部資料 |
| 衛生管理與 HACCP | 現址「GHP」是自評、稽查通過，還是有缺失改善? 新址的 HACCP 是規劃、建置、試運轉、申請稽查，還是已完成主管機關符合性查核? | 最近稽查紀錄、缺失改善與複查、HACCP 計畫及監控紀錄、現場流向和供餐紀錄 | 不把「正在建置」寫成已合格; 制度、稽查符合性、第三方驗證是不同事項 |

**新廠判斷**：興建中的地址還不能當作已完成工廠登記、已可合法生產或已完成 HACCP 符合性查核的證明。依法須辦工廠登記的食品製造工廠，應於設廠完成後辦理登記，核准後始得從事製造加工；若該地址依法不屬應辦登記的工廠，仍要逐項核對食品業者登錄、食品作業場所、衛生規範及招標文件。新廠能否作為未來履約地址，須以該標案允許的資格時點、場址變更條款和機關書面答覆為準。

# 三、法規底線：顧問最需要抓住的分界

## 1. GHP、HACCP、驗證不是同一件事

• **GHP**：《食品安全衛生管理法》第 8 條第 1 項要求食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度符合 GHP。它是基本衛生管理義務，不能用「我們有 HACCP 顧問」取代現場落實與紀錄。

• **近期 GHP 修正要列入明日盤點**：食藥署 2025/06/04 說明修正內容包括新進食品從業人員至少 3 小時、在職每年至少 3 小時教育訓練；冷凍冷藏運輸抽測車廂或容器內環境溫度；以及菜餚貯存、供應的時間與溫度管理等。請索取訓練紀錄、運輸溫度紀錄及供餐時間 / 溫度控制紀錄。這些一般食品業者 GHP 要求，和同次修正中食品器具、容器或包裝製造業第 45–50 條的分期施行是不同事項；勿把後者的過渡期套到團膳業者。

• **HACCP**：同條第 2 項是主管機關公告的類別及規模才須符合食品安全管制系統準則。食藥署對餐盒食品的公告涵蓋盒餐及以大容器運送供團體食用的膳食；對具工廠登記規模的餐盒食品製造、加工、調配業者，分期導入期限已全部屆滿，並已全面強制實施。不能因每日份數低於早年分期數字就直接宣稱豁免。

• **HACCP 符合 vs. 第三方驗證**：法條另以第 8 條第 5 項規定公告類別、規模者須取得衛生安全管理系統驗證；這與第 2 項「符合 HACCP 準則」是不同規定。不要籠統寫「所有團膳都要 HACCP 認證」或「有 HACCP 證書就全都合法」。要核對目前業別、公告、衛生局稽查 / 符合性紀錄及招標文件。

• **GHP「認證」用語**：GHP 是衛生規範，不宜把業者自述或顧問輔導包裝成主管機關認證。問「哪個機關、哪一天、檢查哪個地址、結果與缺失改善為何」。

## 2. 工廠登記、食品業者登錄、食品工廠衛生人員和 HACCP 專業人員

| 義務 / 角色 | 適用判斷 | 常見要求 | 顧問談判要點 |
|---|---|---|---|
| 工廠登記 | 《工廠管理輔導法》依固定場所、製造加工、面積 / 設備等法定標準判定; 食品工廠另看食品工廠設廠標準與主管機關認定 | 工廠設廠完成後依法申請登記，核准後始得從事製造加工; 登記地址、產業類別、主要產品應對得上實際作業 | 未確認前不判定「不用辦」或「已可生產」; 請對方提供登記證或主管機關書面意見 |

| 義務 / 角色 | 適用判斷 | 常見要求 | 顧問談判要點 |
|---|---|---|---|
| 食品業者登錄 | 依食安法第 8 條第 3 項及公告類別 / 規模判斷；依業別、地址及營運狀態核實 | 應登錄者須先登錄始得營業；變更資料也要依規定辦理 | 逐址逐業別查，不能用另一個址或總公司字號概括 |
| 食品製造工廠「專任衛生管理人員」 | 依法須辦食品工廠登記的食品製造業者，依《食品製造工廠衛生管理人員設置辦法》第 2、3 條 | 須設專任人員並在工廠實際執行 GHP / HACCP 衛生管理工作；一般資格與餐盒 / 中央廚房例外資格、訓練規定依第 4、5、7 條核對 | 先確認此處是法定食品製造工廠；不要把顧問合約當成專任任用。這與下列食品專業人員是不同法規角色 |
| 公告範圍「專任專門職業人員」 | 食安法第 12 條公告類別 / 規模；2018 年公告將應辦工廠登記的餐盒食品製造、加工、調配業納入 | 《食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法》第 4 條至少一名專任；餐盒食品業得為食品技師或營養師，受認可 HACCP 訓練至少 30 小時，任職期間每年至少 8 小時相關訓練 | 外部定期顧問不是當然替代。以實際人事聘任、到場、工作、訓練、登錄和職責紀錄核實；兩種法定職務是否能由同一人兼任須向主管機關確認 |
| 餐飲技術證照人員比例 | 依公告餐飲類別、規模與實際營業類別判斷 | 辦法第 5 條對承攬機構餐飲、供應學校餐飲、中央廚房等列有技術士比例規定 | 要求現有人員清冊、工作內容及證照；不要以營養師證照自動抵銷廚師技術證照比例 |

## 3. 營養師執業與遠距界線

• 《營養師法》第 7 條：向執業所在地主管機關辦理執業登記、領有執業執照始得執業；第 9 條須加入所在地公會。

• 第 10 條：執業以一處為限；場址間支援或事先報准的例外要按實際情形辦理。請先向執業登記所在地衛生局確認團膳顧問工作的登記處所、支援程序與應留存資料。

• 第 12 條第 1 項第 3 款：特定群體飲食設計及膳食製備、供應的營養監督屬營養師業務；特定群體的類別及人數餐次依中央公告判斷，不要把所有企業團膳、軍隊、老人機構或收容中心都直接視為同一門檻。

• 第 13 條：營養師須親自執行，不得由他人代理；第 14 條須製作業務紀錄並至少保存五年。

• 《營養師通訊執行業務辦法》於 2026/09/01 發布，發布後一個月施行。第 2 條限於個別對象營養評估、個別飲食設計及諮詢（營養師法第 12 條第 1 項第 1、2 款）；不包括第 3 款團體膳食設計與供應監督。即使符合兩年以上實際執業、執行單位提計畫及事前核准等條件，也不能據此把團膳現場營養監督改成通訊工作。

## 4. 學校、長照、機構、軍隊、矯正與企業採購

| 場域 | 法律通則 | 招標 / 契約另核對 |
|---|---|---|
| 學校供餐 | 《學校衛生法》規範學校端供膳衛生與營養師督導 / 員額。《學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法》第 8 條規定外製、外購盒餐或團膳廠商須聘具第 4 條第 2 項第 1 款或第 2 款資格者擔任餐飲衛生督導：營養師資格須領有營養師執業執照；也可依條文明定採其他學歷與餐飲衛生學分資格。另有食材資訊登載、留樣、衛生優良認定及書面契約 / 產品責任險規定。 | 廠商營養師是否駐點、專任、跨校支援、菜單審查、執業執照 / 其他資格證明、得標後換址、食材等級、驗收、罰則、替代供餐與機關訪廠權 |
| 長照 / 養護 / 老人福利 / 護理機構 | 先辨明許可類型；長照機構設立標準、老人福利機構標準、護理之家及營養師法可能各自適用。老人福利服務提供者規範可能要求依需求結合營養師服務；不同服務型態不能混作單一門檻。 | 住民數、餐次、治療飲食、質地調整、管灌、服務紀錄、評鑑 / 特約、留樣與臨時增援責任 |
| 軍隊 / 矯正 / 收容 | 一般食品與營養師法規仍須遵守；本次沒有確認適用於所有軍隊或矯正供餐的單一通用營養師配置人數門檻。 | 國防 / 矯正機關當年度招標文件、安檢與門禁、保密、駐點、菜單、特殊餐、供餐時段、食安通報及契約責任 |
| 一般政府機關 / 公立學校 / 公營事業 | 《政府採購法》第 3 條列政府機關、公立學校及公營事業辦理採購依本法；第 36、37 條由機關依實際需要訂資格，且不得不當限制競爭。 | 投標資格在投標、決標或履約何時具備，場址、營養師、保險、實績、檢驗、HACCP、評選配分、契約變更與違約責任 |

| 場域 | 法律通則 | 招標 / 契約另核對 |
|---|---|---|
| 民間企業採購 | 食品業者仍依食品衛生、工廠、職業及食品業者登錄等適用規定辦理；民間公司稱「招標」不會自動適用政府採購法。 | 依企業邀標文件、供應商準則、服務水準、驗收、賠償、保密與付款條款核對 |

**供餐人數公告提示：**營養師法第 12 條第 2 項授權中央另定特定群體。公開公告列有學校每日供餐 500 人以上且每週至少一次，以及醫療 / 護理機構每日供餐 200 人次以上等規定。公告的機構類別與供餐定義要照原文；跨校、跨地址如何計算及其他老人福利、一般長照、軍隊、矯正等類型是否適用，應向主管機關確認，不可自行類推。

**政府採購的分包 / 轉包：**採購法第 65 條禁止得標廠商把應自行履行的全部或主要部分交由其他廠商履行；第 67 條允許非屬轉包的部分分包。營養師顧問可能是專業分包或顧問服務，不能只看稱呼下結論；須逐案看招標文件、契約、機關同意 / 登錄條款和實際工作，並確認不涉及借用名義或虛列人力。

### 5. 若營養師目前任職公務 / 公立學校：先確認兼職規定

若個人身分屬公務員，或適用公立學校教師兼職規定，固定有償顧問工作可能涉及領證職業、持續性業務或校外兼職限制；不得只因工作在下班後就推定可以承接。先請人事單位以書面確認本人聘用身分適用何規則、是否需事前申請 / 核准，以及是否有利益衝突、保密或職務迴避問題。國立學校兼任行政職務教師另有專門辦法；不應將該辦法直接套用到所有學校工作人員。

## 四、明天會談要帶走的 12 項資料 / 答案

| # | 請對方提供或回答 | 你要圈出的風險 |
|---|---|---|
| 1 | 投標、簽約、製餐、請款各由哪個法人 / 商業主體負責？ | 主體不一致、代投或以他人證件投標 |
| 2 | 每個場址地址、工廠登記證 / 不適用依據、產業類別、主要產品 | 場址登記與實際生產不一致；新址仍在施工 |
| 3 | 食品業者登錄資料與登錄業別 | 字號、地址、業別、營運狀態與現場不一致 |
| 4 | 各址實際製程：現場製餐、中央廚房、盒餐 / 大容器團膳、熱鏈 / 冷鏈 | 影響 HACCP、衛生人員、運輸與設備判斷 |
| 5 | 最近一次 GHP / HACCP 稽查全文、缺失、限改、改善與複查結果 | 只有自評簡報、缺少原始紀錄、逾期未改善 |
| 6 | HACCP 計畫、危害分析、CCP 監控、偏差矯正、確認 / 驗證與內稽紀錄 | 把顧問文件當作系統實際運作 |
| 7 | 專任衛生管理人員、專門職業人員、廚師技術士清冊與訓練紀錄 | 法定職務空缺、跨址共用、證照 / 訓練與職務不符 |
| 8 | 供餐量、餐次、客戶類型、配送距離 / 時間、旺季備援 | 法定公告門檻、契約產能與物流風險 |
| 9 | 最近一年食材供應商、來源追溯、檢驗、員工健康與衛生訓練 | 追溯斷點、供應商文件不完整、缺少自主管理 |
| 10 | 客訴、疑似食品中毒、回收、裁罰及保險資料 | 通報責任不清、沒有事故紀錄或拒絕揭露 |
| 11 | 至少一件真正目標標案：公告、投標須知、規格、評選表、契約附件 | 指定場址、人員到位時間、HACCP 證明、分包 / 變更、罰則 |
| 12 | 顧問草約、預算、要你簽名的表單、每月時數 / 到場 / 待命要求 | 以顧問名義掛法定專任、無上限責任、無查核權、只按得標付費 |

**會談紀錄法：**每一點分成「文件已看到」「對方口頭表示」「待主管機關確認」「承接後工作」四欄。口頭承諾不要改寫成已查證事實。會後用 email 列出缺件、責任人與回覆日期。

# 五、今晚到明天的速成準備

## 今晚：60–90 分鐘

1. **15 分鐘**：重看本指南摘要與 GHP / HACCP / 兩種專任人員 / 營養師執業界線。

2. **20 分鐘**：做一頁空白「場址 x 登記 x 人員 x 稽查 x 目標標案」核對表，明天只記文件狀態，不先下合法結論。

3. **20–30 分鐘**：若拿得到招標文件，先讀投標須知、資格表、場址要求、營養師職務、評選項目、契約扣罰與換址規則；圈出「投標時 / 決標時 / 履約前」的資格時點。

4. **10 分鐘**：寫出你能提供的第一階段：付費現況盤點、文件差距表、主管機關待確認問題、逐案投標審查；明確不含保證得標、代簽或借牌。

5. **準備一句拒絕話術**：「這一項涉及法定專任或必須由我實際執業的工作，我要先核對登記與場址程序；我不能先借證或代簽。」

## 明天上午：60–90 分鐘

• **第一輪 30 分鐘**：閱讀現有工廠登記、食品業者登錄、最新稽查和人員清冊；缺一份就標待補，不推定合格。

• **第二輪 30 分鐘**：對照一件標案，列「必備 / 加分 / 履約要求 / 資格時點 / 違約後果」五欄。

• **最後 15–30 分鐘**：整理要問人事 / 衛生局 / 經發局的問題與會後待辦；準備服務範圍、估時與計價方式，不急著答應月費。

## 明天下午會談：建議流程（45–60 分鐘）

1. **5 分鐘**：確認實際投標主體、工廠地址、目前生產地址。

2. **15 分鐘**：看登記、稽查、HACCP、人員清冊；口頭描述先不當證據。

3. **15 分鐘**：看目標標案，圈出資格時點、場址、人力、分包、罰款與換址條款。

4. **10 分鐘**：確認需要你做的是盤點、投標文件審查、菜單營養、現場監督、訓練還是常態法定職務。

5. **5–15 分鐘**：只談下一步：補件期限、付費盤點範圍、報價期限、是否需要主管機關函詢。不要現場承諾合規或保證得標。

# 六、報酬怎麼談：不把薪資建議誤當顧問行情

## 可查到與查不到的資料

• 本次未找到具代表性、可直接套用於「團膳投標準備至履約管理」的營養師顧問費率表或政府公告統一價格。

• 中華民國營養師公會全國聯合會 2026/01/19 公告建議團膳相關新進營養師第一年專任起薪不低於月薪 40,000 元。這是**全職起薪建議，不是顧問費行情**，更不能直接按工時比例換算外部顧問月費。

• 政府委託專業服務計費辦法列出總包價、單價及依服務內容計價等制度，供政府機關採購使用；不是私人團膳業者的顧問價格表。

## 建議先拆工作包，不先喊單一月費

| 工作包 | 可列成果 | 報價單要限定 |
|---|---|---|
| A 現況盤點 | 一次場址 / 文件差距表、風險排序、補件與函詢清單 | 場址數、資料頁數、訪視時數、是否含複查 |
| B 單一標案審查 | 資格對照表、缺件清單、營養 / 食安服務章節審閱 | 標案件數、交件期限、修改輪次、是否含簡報 / 答詢 |

| 工作包 | 可列成果 | 報價單要限定 |
|---|---|---|
| C 系統改善 | GHP / HACCP 文件與紀錄輔導、訓練、內部稽核 | 不保證主管機關認定；誰提供人力、設備、檢驗與整改資源 |
| D 常態顧問 | 固定會議、指定次數訪廠、菜單審閱、追蹤改善 | 每月時數、訪視 / 差旅、回覆時段、待命和超時費 |
| E 履約支援 | 指定標案之菜單、供餐監督、驗收 / 異常處理支援 | 履約場址、人員資格、營養師執業安排、事故責任、是否允許分包 |

### 可自己填數字的成本公式（不是行情）

**月顧問價底稿 = 預估工時 × 你設定的合理時薪 + 交通 / 檢驗等直接支出 + 急件 / 待命 / 多場址成本 + 稅費及必要保險成本。**

另列一次性盤點費、每件標案費和月顧問費；超額訪視、臨時事故處理、文件修改輪次另計。至少估算會前準備、會議、交通、現場、撰寫、修改、溝通與紀錄等全部工時。報價單寫明未含項目；不要把營收、含稅總價或得標總標金當成你的淨收入。避免把全部報酬押在得標結果上。

## 七、合約自保：簽名前逐項看

1. **契約當事人與場址：**法人完整名稱、統編、簽約代表、付款主體、每一服務地址、標案名稱 / 編號。

2. **工作內容及排除項目：**盤點、菜單、營養分析、訪廠、訓練、投標文件、履約與事故支援，逐項說明頻率、時數、交付格式、期限、修改輪數；明列不含法定專任任用、代簽、保證認證、保證得標。

3. **法定營養師業務：**若工作落入營養師法定執業，先確認執業處所、執業登記 / 支援程序、親自執行方式、紀錄及保存責任；不得把法定第 3 款團膳監督列成通訊服務。

4. **簽名、證照與姓名使用：**每次對外文件事前交你核對；限定用途、版本、期間與標案，禁止空白簽名、套印、轉交第三人或離約後繼續使用。

5. **資料與現場查核權：**業者須提供完整、真實、及時資料與現場進入權；你有權將疑似不實或高風險事項書面指出、要求改善、暫停相關工作。

6. **雙方責任：**你對實際承接並可歸責的專業工作負責；業者對採購、員工、設備、原料、現場操作、配送、紀錄真實性、改善預算及決策負責。不要簽「所有食品安全責任由營養師承擔」。

7. **報酬與付款：**盤點費 / 標案費 / 月費分開；預付款、里程碑、驗收方式、超額工作、差旅、稅費、逾期款、取消費及退費規則寫清楚。

8. **食安事故與保險：**通報窗口、事件時你提供什麼支援、誰作停供 / 回收決策、原始資料保存、產品責任險和你的專業責任保障分清楚；不可把業者應做的法定通報與現場控制全部推給顧問。

9. **保密、個資與智慧財產：**公司資料、菜單、供應商價格、個人健康資料怎麼保護；模板和既有教材屬誰；離約時文件如何交接。

10. **終止與撤名：**資料不實、拒絕改善、要求違法簽署、欠款、工作大幅擴張或出現利益衝突時，可暫停 / 終止；終止後須立即移除你的姓名、證照與投標人員身份。

11. **政府標案特別核對：**契約若要求廠商自行履行特定核心內容，先檢查採購法第 65–67 條與個案契約；是否屬合法分包、是否要事前書面同意、營養師是否被列為關鍵人員，都要在投標前釐清。

12. **法律審閱：**責任上限、損害賠償、違約金、保險除外條款、爭議處理及稅務身分若金額或風險大，先交律師 / 會計師檢視。契約文字不能免除法律不可排除的義務。

# 八、拒絕訊號與可接受的合作起點

## 高風險紅旗

- 「先借你的證照投標，之後再說」或要你掛法定專任、實際不出勤。
- 要求補簽、倒填菜單審核、訪視、訓練、CCP、溫度、留樣或改善紀錄。
- 把施工中場址寫成已完成登記 / 稽查，或用另一地址資料掩蓋實際生產址。
- 不讓你看原始登記、稽查或招標文件，卻要你簽「已合規」聲明。
- 無限服務、跨多場址、事故 24 小時待命，卻不定義時數、報酬、權限與責任。
- 要你保證得標、包辦主管機關核准、協助投標資料不實，或使用你名字作未經同意的廣告背書。
- 營養師尚未確認執業處所 / 支援規則，已要求你對團膳營養監督文件用印。

## 較安全的起步方式

先簽**短期、有費用、有範圍的現況盤點**：固定地址與文件清單、一次現場訪視（若合法安排）、一份差距表、一份「須主管機關確認」清單，以及一個目標標案文件檢核。盤點完成後，再決定是否接投標顧問或常態履約支援。任何涉及法定專任職務的聘任與執業登記，另行處理，不混入一般顧問月費。

# 九、跨 AI 審查與事實裁決

## 實際參與紀錄（2026/10/17）

| 平台 | 介面 / 設定可確認事項 | 實際結果 | 如何使用 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Work | GPT-6.1 Sol / 高（送出前介面確認） | 完成獨立首輪，提供法規邊界、場址核對及標案檢核 | 只取可回到官方法規核對的線索 |
| DeepSeek | 深度思考 + 智能搜尋 | 完成獨立首輪，提醒 GHP/HACCP、場址、專任人力及合約風險 | 搜尋結論逐項回查法規，不以其引用清單當已驗證 |
| Gemini | Pro 高點模式可見；第一次回覆拒答。第二次短提示後完成較完整回答 | 提供 HACCP、專任人員及標案分類分析；其中法規代碼與若干絕對化說法有錯 / 未獲法源支持 | 不照抄：改以正確《營養師法》代碼 L0040006，並把「興建中一律不能投標」、「不能由同一人兼任」、「刑事責任」等改為逐案確認或刪除 |
| Claude | Sonnet 5.5 / Medium 顯示 | 完成精簡首輪；正文要求 100–150 字，回覆提醒執登、親自執行與查標案 | 作為風險提醒，不替代法源 |
| Grok | 模型顯示快速；搜尋開關狀態未能確認 | 完成回答，附來源清單 | 只把內容當待查線索 |
| Perplexity | 搜尋模式開啟；實際模型名稱未能確認 | 完成回答，介面顯示 36 個來源 | 引用逐條核對；「HACCP 符合」與「第三方驗證」分開 |
| Duck.ai | Claude Haiku 4.5 曾顯示；對話框因每日額度限制停用 | 未能提交提示詞 / 未參與回答 | 不列為完成研究者 |
| OpenEvidence | 不是本次法規 / 採購題所需的醫學證據工具 | 未提交提示詞，未使用 | 不適用 |
| Antigravity | 終稿審查實際顯示 Gemini 4 Argon / Medium（不是 High）；曾嘗試 Opus 5.5 / Medium 與 Sonnet 5.5 / Medium，但當時介面顯示個人額度用盡 | 讀取正式 HTML 原始碼與法規連結，靜態檢視 DOM、CSS、JavaScript；認為法規主軸大致正確，提出參考資料編號、手機導覽、列印輸出及計算器輸入邊界四項改善。其無法直接讀取全國法規資料庫動態頁，也未實際渲染手機畫面 | 四項網頁問題已修正於 v1.0.1；法律內容仍以本報告引用的一手法規及主管機關來源為準。審查是原始碼 / 連結檢視，不宣稱完成真機視覺測試 |

### 共識、分歧及本報告的裁決

• **共識**：GHP 是基本要求；HACCP 依公告業別與規模；法定人員與營養師執業不可只靠「顧問」二字取代；標案資格要看每一案文件。

• **分歧 / 易錯**：模型常把 HACCP 實施、衛生局符合性稽查與第三方驗證混稱「認證」；也有回答將工廠人員職務合併或把全職 / 專任條件絕對化，或引用錯誤法規代碼。

• **查證後修正**：以《食品安全衛生管理法》第 8、10、11、12 條、《食品製造工廠衛生管理人員設置辦法》、《食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法》及官方公告分別判定；兩種人員角色的兼任可能性及地方執業支援由主管機關確認。

• **限制**：本次未取得特定業者的登記、稽查、人員或招標文件，因此不能判定其現況合格、可投標或新址可履約。AI 平台設定及回答只代表本次瀏覽器畫面可見狀態；有些平台的模型 / 搜尋細節無法確認。

## 十、決策表：什麼情況下再談承接

| 會談後狀態 | 建議 |
|---|---|
| 願意提供兩址完整登記、稽查、現場與目標標案資料，接受付費盤點，允許提出缺失並安排改善 | 可以提出第一階段書面方案和報價，明列不含事項與主管機關待確認項目 |
| 文件不齊但願意補件；法定人員缺口或場址狀態尚待確認 | 只接受明確的文件盤點 / 法規問題整理，不先掛名、不簽合規證明、不承諾投標資格 |
| 要求借證、代簽、倒填紀錄、以他址資料掩飾、保證通過、拒絕現場查核或無上限承擔食安責任 | 拒絕該工作；若是合作核心，婉拒整體委任並以書面記錄原因 |

## 參考資料（官方 / 原始來源；查閱日 2026/10/17）


1. **衛生福利部，《食品安全衛生管理法》**，現行法規頁；資料期間為查閱時現行條文。第 8、9、10、11、12、13 條：GHP/HACCP、登錄、追溯、工廠、人員與保險。開啟法規

2. **衛生福利部，《食品良好衛生規範準則》**，修正 2025/06/04；第 45–50 條食品器具、容器或包裝製造業相關規定分期施行，需依業別檢查生效時間，勿套用到一般團膳 GHP 修正。開啟法規

3. **衛生福利部食藥署，〈發布修正食品良好衛生規範準則〉**，發布 2025/06/04；說明從業人員訓練、冷鏈運輸溫度及菜餚時間溫度管理等修正。開啟公告

4. **衛生福利部食藥署，餐盒食品 HACCP 公告及說明資料**，原公告 2007/09/12、修正 2014/08/11；食藥署近期文件說明具工廠登記規模餐盒食品製造 / 加工 / 調配業全面強制實施 HACCP。開啟公告資料

5. **衛生福利部食藥署，115 年度餐盒食品工廠及製造業稽查結果**，發布 2026/10/01；是年度稽查專案樣本，不可當成全體業者缺失率。開啟稽查結果

6. **衛生福利部，《食品製造工廠衛生管理人員設置辦法》**，修正 2019/04/09；食品工廠定義、專任衛生管理人員、資格與訓練。開啟法規

7. **衛生福利部，《食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法》**，修正 2020/11/06；第 4 條專任專門職業人員與餐盒業資格 / 訓練、第 5 條技術證照人員比率。開啟法規

8. **衛生福利部，應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模公告**，行政院公報 2018/05/01；用來核對業別、規模與工廠登記條件。開啟公告

9. **經濟部，《工廠管理輔導法》**，修正 2024/05/24；第 3、10 條等工廠定義、登記及設廠完成後的生產條件。開啟法規

10. **衛生福利部，《營養師法》**，修正 2023/04/26；第 7、9、10、12–14 條執業登記、公會、執業處所、業務、親自執行與紀錄。開啟法規

11. **衛生福利部，《營養師通訊執行業務辦法》**，發布 2026/09/01；第 2 條限定通訊業務，第 3–5、8 條列執業年資、執行單位申請、計畫及紀錄。開啟法規

12. **教育部 / 衛福部，《學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法》**，現行法規頁，查閱 2026/10/17；第 4、8、9、10、17、19 條等學校外包餐飲衛生督導資格、留樣、衛生優良、契約與保險。開啟法規

13. **教育部，《學校衛生法》**，現行法規頁，查閱 2026/10/17；學校供餐衛生、營養師督導及員額等學校端義務。開啟法規

14. **衛生福利部，《長期照顧服務機構設立標準》**，修正 2023/06/01；適用前需辨認居家、社區、住宿與綜合式機構類型。開啟法規

15. **行政院公共工程委員會，《政府採購法》**，現行法規頁，查閱 2026/10/17；第 3、36、37、63、65–67 條機關採購、資格、契約責任、轉包及分包。開啟法規

16. **行政院公共工程委員會，《機關委託專業服務廠商評選及計費辦法》**，修正 2025/05/23；政府機關委託專業服務的招標與計費框架，不是私人顧問價目表。開啟法規

17. **考試院 / 行政院，《公務員服務法》**，現行法規頁，查閱 2026/10/17；第 15 條兼職、領證職業及利益衝突限制；是否適用依個人任用身分判斷。開啟法規

18. **教育部，《國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法》**，發布 2023/02/02；僅適用其明定的對象，不能套用所有公立學校人員。開啟法規

19. **中華民國營養師公會全國聯合會，團膳相關新進營養師起薪建議**，公告 2026/01/19；團膳相關新進專任人員第一年起薪建議，不是外部顧問費率。開啟公告

## 版本紀錄

• **v1.0 | 2026/10/17**：沿用前次會談指南的場址 / 招標檢核架構，新增食品工廠專任衛生管理人員、營養師通訊執業新制、政府 / 企業採購分界、兼職身分提醒、會談腳本、分段報價與合約自保清單。

• **v1.0.1 | 2026/10/17**：依 Antigravity Gemini 4 Argon / Medium 終稿原始碼審查修正參考資料編號、手機章節導覽、列印檢核清單與試算器輸入範圍；補入 2025 年 GHP 修正與學校外包營養師執業執照資格說明。此版維持匿名且 GitHub 專案設為私人。